

감사결과 처분요구서

- 민원(■ A 용역) 재조사 -

2017. 5.

감 사 실

목 차

I. 감사 실시 개요	1
1. 감사 배경 및 목적	1
2. 감사 대상 및 중점	1
3. 감사 기간 및 인원	1
II. 감사 결과 및 처분요구 사항	2
1. 처분요구사항 일람표	2
2. 처분요구사항 명세	2
가. 부당한 요구조건 강요(징계)	3
나. 용역 감독 및 직무이행 소홀(징계)	15
다. TFT 직무이행 및 용역 관리·감독(경고)	18

I . 감사 실시 개요

1. 감사 배경 및 목적

본 감사는 ■ A 용역 민원조사와 관련하여 상임감사위원의 결재로 처분요구를 하였으나, 본 건 징계심사위원회 심의에서 징계의결 요구서와 징계대상자의 진술이 엇갈리고, 관련인의 진술만으로 책임소재를 판단하기 힘들어 인사관리지침 제59조 제7항에 의거 재조사를 권고함에 따라 진술이 엇갈리는 쟁점사항에 대해 철저한 조사와 진상규명으로 그에 상응하는 합당한 조치를 취하고 엄정한 공직기강을 확립하고자 재조사를 실시하였음.

2. 감사 대상 및 중점

이번 감사는 ■ A 용역 수행관련 직원을 대상으로 부당한 갑질행위와 청탁행위 등 부적정 행위 여부 등에 대하여 집중적으로 조사 함.

□ 감사대상 : ■ A 용역 수행 직원

□ 감사중점 : 용역수행 직원의 부적정 행위 여부(갑질행위 등)

- 퇴직인력 투입요구 경위 및 강요여부
- H의 용역 투입과정
- 감사대상 직원의 엇갈린 진술에 대한 관련자 대질 조사
- 퇴직자 투입요구로 인한 관련 법규 위반사항 및 책임소재 규명

3. 감사 기간 및 인원

2017. 4. 24.부터 같은해 5. 12.까지 감사실 검사역 2명을 투입하여 용역 관련자간 3자 대면조사 등을 실시한 후, 2017. 5. 24. 상임감사위원의 결재로 감사결과를 확정하였다.

Ⅱ. 감사 결과 처분요구 사항

1. 처분요구사항 일람표

번호	관계부서	구분	제목	처분요구 종 류	금 액 (인원)
1	■	감찰	부당한 요구조건 강요	징계	(1)
2	■	감찰	용역 감독·직무이행 소홀	징계	(1)
3	■	감찰	TFT 직무이행 소홀	경고	(1)
			용역 관리·감독 소홀	경고	(2)

2. 처분요구사항 명세 : “별첨”

한국수력원자력(주) 상임감사위원회

징 계 요 구

제 목 부당한 요구조건 강요

관 계 부 서 ■

징계 대상자 ■ ● ▲ D

징 계 종 류 감봉(3월)

징 계 사 유

■ ● ▲ D는 20**. *. *. 부터 20**. *. *.까지 ● ▲로서 ■분야의 직무과정을 담당하였다.

「부패방지권익위법」 제7조(공직자의 청렴의무)에 따르면 “공직자는 법령을 준수하고 친절하고 공정하게 직무하여야 하며 일체의 부패행위와 품위를 손상하는 행위를 하여서는 아니 된다”고 규정 되어 있으며, 「원전감독법」 제13조(윤리행동강령) 제2항에는 “원자력발전공공기관의 임직원은 업무수행의 공정성과 투명성을 확보하기 위하여 노력하여야 하며, 제1항에 따른 윤리행동강령을 준수하여야 한다”라고 규정하고 있다.

그리고, 우리 회사 「윤리행동강령」 제9조(인사청탁 등의 금지) 제3항에는 “임직원은 협력 회사를 상대로 자기, 가족 또는 타인의 취업을 위한 청탁행위를 하여서는 아니 된다”라고 되어 있고, 제13조(알선·청탁 등의 금지) 제2항의 경우 “임직원은 직무수행과 관련하여 자기 또는 타인의 이익을 위하여 직무관련자를 다른 직무관련자 또는 부패방지 권익위법 제2조 제3호에 따른 공직자에게 소개하여서는 아니 된다”, 제13조의2(퇴직자의 협력 회사 취업제한 등) 제1항에는 “2직급 이상의 직원은 퇴직일로부터 3년간 협력회사에 취업 하여서는 아니 된다”, 제19조(청렴한 계약의 체결 및 이행)에 따르면 “①임직원은 회사에서 시행하는 모든 공사·용역·물품구매의 입찰, 계약 및 계약이행 등에 있어서 관계법령

및 사내규정에 정한 절차에 따라 공정하고 투명하게 업무를 수행하여야 한다.”
“② 임직원은 제1항의 입찰 계약 및 계약이행 과정에서 거래상의 우월적인 지위를 이용하여 금지된 물품 등을 요구하거나 불공정한 거래조건의 강요, 경영간섭 등 부당한 요구를 해서는 아니된다.” 고 규정되어 있다.

또한, 우리 회사 「취업규칙」 제10조(성실의무) 제1항에 따르면 “직원은 회사의 제규정을 성실히 지키며 상사의 직무상의 명령과 지시에 따라 부과된 직무를 완수하여야 한다”고 규정하고 있다.

따라서, 위 사람은 업무 수행 시 관련 법규에 정한 절차를 준수하며 공정하고 투명한 업무수행으로 일체의 부패행위와 품위를 손상하는 행위를 하여서는 아니 되며, 공직자로서 타인의 취업을 위한 부당한 행위를 하여서는 아니 되는 것이다.

그러나, 위 사람은 자신의 업무 성과물을 창출해 내는데 있어, 자신에게 주어진 역할을 수행하지 않고, 오로지 용역에만 의존할 목적으로 계약상대자에게 용역 계약서와 역무 범위에 반영되지도 않은 한수원 퇴직인력 투입을 강요하였다.

또한, 용역수행에 반드시 필요한 자료를 제공하는 직무과정 실무자이자 핵심 TFT 팀원으로서 거래상의 우월적인 지위를 이용하여 특정 퇴직자의 이력서를 전달 하면서 용역에 투입시키는 등 「부패방지권익위법」 및 우리 회사 「윤리행동강령」 등의 법규를 위반한 사실이 있다.

1. 계약상대자(▶)의 민원요지

☐ △의 부당한 요구 강요

○ D가 한수원 퇴직인력을 투입하여 용역업무 수행 요구

☐ 용역 수행관련 △의 Task Force Team(이하 “TFT”라 함) 활동 등 비협조

○ 퇴직자 채용 요구조건 수용시 자료협조 및 TFT 활동 적극 참여

2. 민원제기에 이른 경위

가. 민원 당사자

구 분	내 용	비 고
▶	계약상대자	C (현장 대리인)
◆	용역 관리·감독부서	Q (용역 책임자) F (용역 감독자)
용역 실무 TFT (Task Force Team)	계약상대자와 협업으로 용역 수행	P (TFT 위원장) D (TFT 핵심 팀원) E (TFT 핵심 팀원)

나. 용역 추진배경

■은 교육훈련의 체계적 관리를 위해 20**. *월경부터 ●에서 내부 검토가 있었고, 당시 퇴직인력을 활용하면 용역을 하지 않고 ● △이 할 수 있다고 논의가 있었다.

그러나, 퇴직인력 채용 준비와 책임문제 등으로 인해 자체 내부적으로 추진하지 않는 대신, 외부 용역 발주를 추진하면서 20**. *. *. 전자결재시스템 문서 작성을 통해 내부 결재를 진행하였으나, 최종적으로 용역을 추진하지는 못하였다.

이후, 용역을 재추진하는 과정에서 담당 부서가 ◆으로 변경되어 용역 설계와 감독을 맡게 된 것이며, 20**. *. *. 외부 전문기관인 ▶와 용역 계약을 체결하였고, 용역을 성공적 수행하기 위해 용역사와 협업으로 수행할 용역 실무 TFT를 ■ 전문인력으로 구성하였다.

다. 한수원 퇴직인력 용역 투입 강요

◆은 용역을 재추진하는 과정에서 용역 계약서에 퇴직인력 활용계획 없이 용역발주를 하였으나, D는 20**. *월경 ●에서 용역을 추진할 당시 퇴직인력 활용에 대해 논의가 있었던 것을 기반으로, 용역사에게 퇴직인력 투입을 지속적으로 요구하였다.(총 4회 : 기술 제안서 평가회, 기술협상 실무회의, 공정회의 후 비공식 미팅, 인터뷰)

그러나, 요구사항이 수용되지 않는 가운데 용역 추진범위에 대한 의견충돌이 있었고 원활한 소통이 잘 이루어지지 않아 갈등이 지속되는 가운데, 20**. *. *. 최종 2명의 퇴직인력 활용에 대해 쌍방이 긍정적으로 협의하였으나, 누구를 어떤 방법으로 선발하여

투입할 것인지에 대한 구체적인 합의나 결정이 안 된 가운데 ■ D가 일방적으로 특정 퇴직자 1명(H)을 용역에 투입하게 되자, 용역사가 반발하여 20**. *. *. ■ ●에 민원을 신고하게 된 것이다.

3. 민원 당사자 진술 요지(퇴직인력 투입 요구 과정)

가. 계약상대자(민원인 C)

C는 D가 한수원 퇴직인력 투입을 지속적으로 강요하였으며, 요구조건이 수용되지 않자 TFT 활동에 비협조적인 태도를 보였고, 퇴직인력 채용 요구를 수용하면 용역에 적극 지원하겠다고 하면서 퇴직자 투입을 강요 받았다고 진술하였다.

또한, 20**. *. *. D, E와 인터뷰시 D가 강요한 퇴직인력 2명 투입에 대해 본사와 검토해 보겠다고 답변한 뒤, 본사로부터 긍정적 답변을 얻어 F에게 2명의 퇴직인력 활용에 대해 동의 의사를 전달 하였으나(채용 및 용역 투입시기에 대해 구체적인 합의나 결정 하지는 않음), 용역사와 합의 절차 없이 특정 퇴직인력 1명(H)을 일방적으로 용역에 투입시켰다고 진술하였다.

나. ■(피민원 부서)

1) ◆(용역 감독부서) F

◆ <직급 F는 용역을 설계하고 관리·감독을 담당한 실무자로서 용역 추진시 △에게 용역의 목적과 추진방안, TFT 운영목적 등에 대해 충분한 설명으로 합의 결재하였고, 용역 추진계획 수립시 퇴직인력의 투입과 활용방안에 대해 계획된 것은 없었고, TFT와 용역사가 상호 협업과 지원을 통해 용역의 목적을 충분히 달성할 수 있기 때문에 퇴직인력 활용 계획이 없음을 설명하였다고 주장하고 있다.

또한, 퇴직인력 투입 여부는 용역사가 판단·결정할 문제로 우리가 관여할 문제가 아니라 설명을 하였음에도 불구하고 감독자의 의견을 듣지 않고, D가 퇴직인력 투입을 부당하게 요구하는 등 발주자의 우월적인 지위를 이용한 갑질행위를 하면서 문제가 커지게 된 것이라 진술하고 있다.

특히, D가 “△은 용역 수행에 관여할 수가 없고 외부인은 절대 할 수 없기 때문에 반드시 한수원 퇴직인력을 투입하여야 한다”고 지속적으로 강요하였고, D 본인이

특정 퇴직인력을 거론하면서 책임지고 모으겠다고 주장하였다고 진술하고 있다.

2) ●(용역 TFT 팀원) D, E

가) D

● D는 용역 실무 TFT의 핵심 팀원으로서 퇴직인력 투입 요구와 관련하여 1·2차 문답시에는 원전 전문가 투입을 주장하였을 뿐, 퇴직인력 투입을 요구한 적이 결코 없다고 부정을 하다가, 2017. 4. 시행한 3자 대면조사시¹⁾에는 용역을 성공적으로 수행하기 위해 퇴직인력을 활용하여야 한다는 의견을 20**. *. *. 기술제안서 평가회부터 지속적으로 제시하였고, 용역 설계서에 기술된 기술능력 평가 기준 (5-3) 「용역 수행 참여 인력의 경험의 적정성」 “전력산업 또는 원자력 관련분야 HRD 용역 수행 경험인력 수”²⁾에 근거하여 퇴직인력이라 판단한 후, 퇴직인력 투입을 처음부터 요구한 것이 사실이라고 인정하였다.

그리고, 기술협상 실무회의시 퇴직인력 투입을 재차 요구하였으나, 용역 감독부서와 용역사가 본인의 요구를 수용하지 않았고, 용역사 C, E와 함께 한 비공식 미팅에서 용역사로부터 퇴직인력 2명을 찾아 달라는 요청을 먼저 받고, F에게 동의를 얻은 뒤 H에게 직접 연락하여 용역에 참여할 수 있다는 답변을 듣고 채용면접을 보러 ■으로 오라고 통보한 것이라 진술하고 있다.

또한, H 이력서에 대해 ■으로 면접 보러 온 H가 이력서를 직접 들고 본인을 찾아 와, F를 만나게 해 준 것이 전부이며, H의 이력서를 본 적도 만진 적도 없다고 진술하였다.

나) E

■ ● △직급 E는 D와 같이 용역 실무 TFT의 핵심 팀원으로서 용역사에게 직접적으로 퇴직인력 투입을 요구하고 강요한 것은 없었다고 진술하면서, D가 퇴직인력 확보와 접촉을 주도적으로 계획하고 추진하면서 용역사에 퇴직인력 투입을

1) 3자 대면조사 : C, D, F

2) [5-3] 용역수행 참여인력의 경험의 적정성(배점한도 : *점)

구분	5명 이상	4명	3명	2명	1명
전력산업 또는 원자력 관련분야 HRD 용역수행 경험인력 수 → 상기 밑줄 친 문구를 근거로 퇴직인력이라 판단하였다 주장하고 있음.	*	*	*	*	*

직접 요구하였고, D가 퇴직인력을 채용 요구하는 과정에서 문제가 될 수 있는 압박성 발언을 용역사에 한 사실이 있다고 인정하였다.

또한, 20**. *. *. 용역사 C와 비공식 미팅시 D가 “퇴직자 5명 투입을 원하지만 용역사가 인건비 부담이 커니 우리가 양보할테니 2명 정도만 투입해라. 수용하면 용역에 적극 참여하고 협조하겠다”라고 하면서 용역사에 먼저 퇴직자 투입을 요구한 것이 사실이라 진술하였다.

그리고, 용역 수행범위를 놓고 의견충돌을 보인 원인중 하나가 퇴직인력 투입 요구를 용역사가 수용하지 않았기 때문이라고 진술하였다.

다. H

우리 회사 퇴직자 H는 20**. *. *. D로부터 한수원 퇴직자 채용 계획을 들었고, 용역 참여 요청을 받았으며 20**. *. *.에는 D로부터 용역사 채용이 결정되었으니 20**. *. *. ▣으로 출근하라는 전화 통보를 받고 출근을 하였으며, 이날 통화시 D가 급여 조건 등을 이야기하며, 이번 용역 외 2차 용역도 참여가 가능할 것이라 전해 들었다고 진술하였다.

4. 확인 사실

당사자 간의 다툼이 없는 진술(문답서)과 용역계약 추진 관련문서, 용역 추진과정 녹취록, 이메일, 용역사 제공 자료 등을 종합하여 확인한 사실은 다음과 같다.

가. 퇴직인력 투입 관련 계약사항

용역 감독부서에서 작성하여 발주의뢰한 계약사항(입찰공고문, 설계서, 제안요청서 등)에는 퇴직인력 투입과 활용에 대해 언급된 사항이 없다.

나. 퇴직인력 활용 계획 및 투입 요구

D는 20**. *월경부터 퇴직인력과 접촉·섭외하였고, 특정 퇴직자를 거론하면서 퇴직인력으로 포커스를 맞추겠다고 책임지고 모으겠다고 강조하면서, 용역사를 상대로 총 4회에(기술제안서 평가회, 기술협상 실무회의, 공정회의 후 비공식 미팅, 인터뷰) 걸쳐 퇴직인력 투입을

요구하고 강요하였다.

다. D의 반복된 진술 반복

D는 1차 문답과 2차 문답시에는 원전 전문가 투입을 주장하였을 뿐, 퇴직인력 투입을 요구한 적은 한 번도 없다고 허위 진술하였으나, 3차 대면조사 시는 한수원에서 10년 이상 근무한 인력만이 수행할 수 있기 때문에 퇴직인력이나 현장 SME가 아니면 용역을 절대 할 수 없다는 생각하에 퇴직인력 투입을 요구한 것이 사실이라고 진술을 반복(회의록 녹취파일이 있다는 것을 알게 된 이후, 퇴직인력 투입 요구한 것을 인정하고 있음)하였으나, 의견을 제시한 것으로 강요한 적은 없다고 진술하였다.

H 이력서의 경우 F의 요청을 받고 H에게 이력서를 요구한 것이라 1차 문답시 진술하였으나, 3차 대면조사에서는 H가 직접 이력서를 들고 찾아와, F를 만나게 해 주었고, 이력서를 본 적도 만진 적도 없다고 진술을 반복하면서 허위진술을 하였다.

라. 계약서 관련 절차 미준수

■은 용역사 인력의 비전문성으로 인해 용역 수행을 할 수 없을 것이라 판단하였다면 관련부서간 논의·검토과정을 거쳐 계약서에 의거 투입인력의 교체나 퇴직인력을 활용할 수 있도록 계약변경을 요청할 수 있는 사항임에도 불구하고 아무런 조치도 하지 않았다.

마. 퇴직인력 투입 근거 불합리

D는 한수원 퇴직인력이 투입되어야 하는 이유로 ①용역 인력의 비전문성, ②교수진, 현장 SME 협조 불가능, ③용역수행 능력 평가 요소 등을 제시하였다.

그러나, ①기술제안서 평가시 용역사 수행능력 평가중 “용역수행 참여 인력의 경험의 적정성” 평가항목에 *점 만점으로 평가하여 전문성을 인정하였다.

②용역사 인력의 비전문성, 현장 SME 활용 불가 등에 대해 용역 관련자와 협의·검토 과정도 없었으며, 용역 TFT 팀원이 부과 받은 임무는 용역사와 협업으로 성실히 수행하여야 하는 것임에도 불구하고 용역 결과물을 검증만 하는 역할로 축소하였다.

③용역수행 능력 평가 요소중 “전력산업 또는 원자력 관련분야 HRD 용역 수행

경험인력 수”에는 퇴직인력이란 문구는 없다.

바. 퇴직자 H 용역 투입

퇴직자 H는 「윤리행동강령」에 의거 퇴직일로부터 3년간 협력회사에 취업을 할 수 없으나, 20**.*.*부터 20**.*.*까지 용역 지원업무를 수행하였다.

특히, D는 H로부터 이메일로 이력서를 직접 받은 후 F에게 전달하였고 F는 이력서를 출력하여 용역사 C의 책상에 두고 왔다.

5. 판단

가. D의 퇴직인력 투입 강요 정당성 여부

D가 용역사에 요구하고 강요한 퇴직인력 투입건은 용역 계약서에 반영되지 않은 사항으로 계약상대자가 퇴직인력을 채용하여 용역에 투입할 의무는 없는 것이며, 우리 회사 또한 계약 쌍방간 서로 대등한 입장에서 신의성실의 원칙에 따라 청렴하고 공정한 업무수행을 이행할 의무가 있는 것으로 계약상대자에게 부당한 요구를 강요하여서는 안되는 것이다.

또한, 용역사 투입인력이 용역 수행에 적합하지 않았다면 계약서에 의거 용역 감독부서를 통해 투입인력의 교체를 요청하거나 관련 법규에 어긋나지 않는 적합한 퇴직자를 활용할 수 있도록 계약변경을 요청하는 것이 합당한 방법이었으나, 이러한 과정을 거치지도 않았고 용역 감독부서와 용역사로부터 퇴직인력 투입 계획은 없다는 답변을 들었음에도 불구하고 이를 무시하였다.

비록, 용역사가 퇴직자 2명 채용에 대해 긍정적인 답변을 하였지만 발주자의 요구와 강압에 의한 어쩔수 없는 수동적 행위라 볼 수 있으며, 용역사 C도 모르는 사이 D에 의해 H가 출근하게 되었고, 계약상 ‘을’의 입장인 용역사는 어쩔수 없이 H를 용역에 투입할 수 밖에 없었다.

특히, 퇴직인력 투입을 요구한 적이 없다고 부인하다가 녹취록이 있다는 것을 알고 난 후, 퇴직인력 투입을 요구한 것이 사실이라 인정하면서도 의견을 제시한 것일 뿐 강요는 없었다고 진술을 반복하는 등 진술에 일관성이 없는 점을 볼 때, D의 진술에 신뢰성과 정당성이 있다고 보기 어려우며, 자신의 잘못에 대해 반성하기

보다는 사실과 다른 거짓진술과 변명으로 책임을 회피하려는 의도인 것이다.

따라서, H의 용역 투입은 용역사의 판단과 결정에 의한 것이 아니라, 용역사와 아무런 합의 과정 없이 D의 주관적인 판단하에 용역 투입을 통보한 것으로 용역사의 고유 권한인 인사에 부당하게 관여하여 특정 퇴직인력을 투입토록 강요한 것이며, 「부패방지권익위법」 제7조(공직자의 청렴의무), 「원전감독법」 제13조(윤리행동강령), 우리 회사 「윤리행동강령」 제9조(인사청탁 등의 금지), 제13조(알선·청탁 등의 금지), 제19조(청렴한 계약의 체결 및 이행)에 위배되는 부적절한 업무 행위인 것이다.

나. H의 용역 투입 적합성 여부

H는 정년퇴직한 자로서 우리 회사 「윤리행동강령」에 의거 퇴직일로부터 3년간 협력회사에 취업을 할 수 없다.

따라서, D는 H가 용역사에 채용되지 않도록 관련 규정을 철저히 검토하였어야 했으나, 이를 제대로 확인하지도 않은 채 투입을 강요하여 「윤리행동강령」 제13조의2 (퇴직자의 협력회사 취업제한 등)에 위배되는 적절치 못한 업무처리를 하였다.

또한, 20**. *. *. 용역사로부터 긍정적 검토하고 있다는 구두 답변만 들었을 뿐 인데(퇴직자 채용과 용역 투입시기에 대해 용역사와 최종 합의 또는 통보 받은 사항 없음) 채용과 용역 투입이 결정된 것처럼 판단하여 H에게 전화하여 용역사 채용이 결정되었으니 *. *. □으로 출근을 하라고 통보한 것은 D의 권한을 벗어나는 부적절한 처사이다.

아무리 좋은 제안을 공식회의에서 주장하더라도 공정성과 정당성이 담보되지 않으면 제안이 요구가 되고, 요구가 강요가 되어 결국 발주자의 갑질로 변질되는 것이다. 따라서, D는 TFT 팀원으로서 용역 감독부서를 통해 적절한 퇴직인력 Pool을 용역사에 참고자료로 활용할 수 있도록 전해주는 수준에서 그쳐야 하는 것이다.

6. 결론

가. 부당한 퇴직인력 투입 강요

본 용역의 계약상대자인 ►가 제기한 민원 내용과 같이 D는 용역 계약서에 반영되지 않는 퇴직인력 투입을 부당하게 강요하였다.

용역의 성공을 위해 퇴직인력 투입이 필수불가결한 사항이었다면 계약서에 근거

하여 적법한 방법으로 추진하는 것이 합리적이었으나, D는 발주자의 우월적인 지위를 이용해 용역사를 압박하였다. 따라서, D가 퇴직인력 투입을 강요한 행위는 불공정한 거래조건을 강요하는 부당한 행위이다.

특히, 용역사와 합의 없이 특정 퇴직인력을 용역에 투입케 한 행위는 용역사의 고유 권한인 인사에 관여한 것으로 공직자의 신분으로 하여서는 안 될 부당한 갑질 행위라 할 수 있다.

따라서, D는 「부패방지권익위법」 제7조(공직자의 청렴의무), 「원전감독법」 제13조(윤리 행동강령), 우리 회사 「윤리행동강령」 제9조(인사청탁 등의 금지), 제13조(알선·청탁 등의 금지), 제13조의2(청렴한 계약의 체결 및 이행)에 위배되는 행위를 하였다.

나. 용역 실무 TFT 팀원으로서 임무 소홀

D는 용역 실무 TFT 핵심 팀원으로서 용역의 성공을 위해 상사로부터 부여받은 직무에 충실하고 성실히 완수하여야 하며, 관련 법규를 준수함으로써 공정하고 투명한 업무를 수행하여야 할 의무가 있는 것이다.

그러나, △은 검증만 할 뿐 용역에 관여할 수 없기 때문에 용역사가 퇴직인력을 채용하여 용역을 수행하라고 강요하면서 TFT 활동에 소극적인 자세를 보이는 등 용역수행에 있어 비협조적인 태도를 보였다.

특히, “퇴직인력 투입 요구 조건을 수용하면 용역에 적극 협조하고 지원하겠다”고 언급하면서 발주자의 우월적인 지위를 이용하여 용역사를 압박하기까지 했다.

따라서, D는 TFT 핵심팀원으로서 부여 받은 직무 수행을 태만히 함으로써 우리 회사 「취업규칙」 제10조(성실의무)에 위배되는 행위를 하였다.

그러나, 용역사와 갈등이 지속되면서 용역 수행에 소극적인 태도를 보였으나 용역 수행에 불참하면서 비협조적인 태도로 일관하였다고 단정하기에는 어려움이 있다.

다. D의 권한 남용

D는 용역 실무 TFT 팀원으로 용역 감독부서의 의견과 통제에 따르지 않고, 개인적 판단으로 용역 감독부서에서 수행해야 할 업무를 처리하였다.

특히, 용역 감독부서와 용역사로부터 퇴직인력 투입 계획이 없다는 답변에도 불구하고

계약상 합당한 절차도 검토하지 않은 채, 용역 감독부서 의견을 따르지 않았고 용역사로부터 요청받은 것도 없이 특정 퇴직자의 이력서를 직접 받아 투입을 강요 하였으며, 퇴직자 채용이 결정되기도 전에 특정 퇴직자에게 연락하여 출근을 통보하고 퇴직자를 위한 숙소와 사무용 기기를 요청하였다.

비록, 용역을 성공적으로 수행하기 위한 방법이었더라도 감독부서를 통해 정당 하고 공정한 협상을 통해 감독부서에서 직접 수행해야 할 업무인 것이었다.

따라서, D의 권한을 벗어나는 것으로 정당한 권한이라 할 수 없으며, 용역사와 합의가 되지 않은 상태로 공정한 업무를 수행한 것이라 볼 수 없다.

7. D의 법규 위반내용 및 신분상 조치

가. 법규 위반내용

구분	법규 위반내용	징계양정 기준
		비위가 무겁고 경과실, 비위가 가볍고 중과실
퇴 직 인 력 투 입 요 구 (갑 질 행 위)	- 윤리행동강령 제9조(인사청탁 등의 금지) - 윤리행동강령 제13조(알선·청탁 등의 금지) - 윤리행동강령 제13조의2(청렴한 계약의 체결 및 이행) - 부패방지권익위법 제7조(공직자의 청렴의무) - 원전감독법 제13조(윤리행동강령)	정직 ~ 감봉 정직 ~ 견책 감봉 ~ 견책 감봉 ~ 견책 감봉 ~ 견책
TFT 임무 소홀	- 취업규칙 제10조(성실의무)	감봉 ~ 견책
허위진술	- 인사관리지침 제60조(허위진술의 금지)	감봉 ~ 견책

나. 신분상 조치 : 감봉(3월)

- “취업규칙” 제73조(징계) 제1호에 의거 징계
 - 1. 직무상 의무를 위반하거나 또는 직무에 태만히 할 때
 - “인사관리지침” 제60조(허위진술의 금지)에 의거 징계
 - “임직원 윤리행동강령” 제29조(징계) 제1항에 의거 징계
 - “부패방지권익위법” 제8조(공직자행동강령) 제3항에 의거 징계
- ☞ “인사관리규정” 제103조(징계사유) 및 “징계양정에 관한지침(비위행위자 징계 양정 기준)”에 의거 “감봉(3월)” 처분 요구

조치할 사항

- ❖ 사장은 계약상대자에게 부당한 요구조건을 강요하고 맡은 직무를 소홀히 한
 ▣ D에 대하여 「취업규칙」 제73조 제1호 따라 징계처분하시기 바랍니다.

한국수력원자력(주) 상임감사위원

징 계 요 구

제 목 용역 감독 및 직무이행 소홀

관 계 부 서 ■

대 상 자 ■ ◆ ◁직급 F

징 계 종 류 견책

징 계 사 유

■ ◆ ◁직급 F는 이번 용역을 설계, 기획한 용역 감독자로서 그 역할과 임무를 수행해 왔다.

「부패방지권익위법」 제7조(공직자의 청렴의무)에 따르면 “공직자는 법령을 준수하고 친절하고 공정하게 직무하여야 하며 일체의 부패행위와 품위를 손상하는 행위를 하여서는 아니 된다”고 규정 되어 있고, 「원전감독법」 제13조(윤리행동강령) 제2항에는 “원자력 발전공공기관의 임직원은 업무수행의 공정성과 투명성을 확보하기 위하여 노력하여야 하며, 제1항에 따른 윤리행동강령을 준수하여야 한다”라고 규정 되어 있다.

그리고, 우리 회사 「윤리행동강령」 제19조(청렴한 계약의 체결 및 이행) 제2항에 따르면 “임직원은 제1항의 입찰 계약 및 계약이행 과정에서 거래상의 우월적인 지위를 이용하여 금지된 물품 등을 요구하거나 불공정한 거래조건의 강요, 경영간섭 등 부당한 요구를 해서는 아니된다.”고 되어 있으며, 제13조(알선·청탁 등의 금지) 제2항의 경우 “임직원은 직무수행과 관련하여 자기 또는 타인의 이익을 위하여 직무관련자를 다른 직무관련자 또는 부패방지권익위법 제2조 제3호에 따른 공직자에게 소개하여서는 아니 된다”고 되어 있다.

또한, 우리 회사 「취업규칙」 제10조(성실의무) 제1항에 따르면 “직원은 회사의 제규정을 성실히 지키며 상사의 직무상의 명령과 지시에 따라 부과된 직무를 완수하여야 한다”라고 규정하고 있다.

따라서, 위 사람은 업무 수행 시 관련 법규를 준수함으로써 공정하고 투명한 업무를

수행함으로써 공직자의 품위를 손상하는 행위를 하여서는 아니 되고, 상사로부터 부여 받은 직무를 완수하기 위하여 맡은 임무를 성실히 수행하여야 할 의무가 있는 것이다.

1. F의 용역감독 및 직무이행 소홀

◆ F는 이번 용역을 설계하고 관리·감독을 맡고 있는 실무부서 담당자로서 용역의 성공적 수행과 공정하고 투명한 업무처리를 위해 계약상대자인 ▶와 TFT 팀원간 원활한 업무조정 역할 등 용역 관리·감독에 빈틈이 없도록 용역 수행업무에 충실하여야 할 책임이 있다.

본 용역 민원의 근본 원인은 D의 퇴직인력 투입 강요 등 부당한 요구와 갑질행위이지만, 용역 설계서에 포함되지 않은 사항이라면 D가 퇴직인력 투입을 지속적으로 요구하였더라도 처음부터 적극적인 통제와 감독으로 부당한 요구사항이 발생하지 않도록 용역 감독자의 역할수행을 철저히 하여야 했다.

더군다나, 퇴직인력에 대해 더 이상 관여 하지 않겠으니 알아서 하시라고 D에게 용역 감독자 권한을 위임하는 듯한 발언을 하면서 안일한 태도를 취한 것은 문제가 확대되기 전 조기에 해결할 수 있는 문제를 방치한 것이라 볼 수 있다.

비록, D가 직급상 상위자 이고, 고참인 점을 고려해 적극적이고 강한 제지를 하기 힘든 점은 있었지만, 향후 문제가 될 수 있는 부당한 업무처리인 점을 고려하여, 직 상위자에게 보고를 함으로써 적절한 조치가 이루어 질 수 있도록 하여야 했음에도 불구하고 공식 보고 없이 방관한 자세는 바람직한 감독자의 역할이라 할 수가 없다.

특히, D로부터 이메일을 통해 받은 H의 이력서를 폐기하지 않고, H가 용역에 투입된 다음날 용역사 C의 책상위에 두고 온 것은 퇴직자 투입을 고려하고 있지 않았던 용역 감독자로서 하여서는 안될 처사였다.

용역사로부터 퇴직인력을 추천해 달라는 요청도 받지 않은 상태에서 용역 감독자가 퇴직자 이력서를 용역사에 전달한 것은 퇴직자 투입을 요구한다는 의미로 판단할 수 있으며, 퇴직인력 문제에 관여하지 않겠다는 본인의 의사에도 반하는 행위이다.

D가 용역이 시작되기 전부터 퇴직인력 투입을 직접 계획하였고, 특정 퇴직자를 확보한 후 용역 투입을 강요하는 등 부당한 업무처리를 한 직접적인 당사자이지만,

용역을 수행함에 있어 문제를 사전에 예방하고 잘못된 업무처리가 일어나지 않도록 철저한 관리·감독을 수행해야 할 책무는 용역 감독자인 F에게 있는 것이다.

2. F 법규 위반내용 및 신분상 조치

가. 법규 위반내용

구분	법규 위반내용	징계양정 기준
용역 감독, 직무 이행 소홀	- 취업규칙 제10조(성실의무) - 부패방지권익위법 제7조(공직자의 청렴의무) - 윤리행동강령 제13조의2(청렴한 계약의 체결 및 이행)	(비위가 가볍고 경과실) 견책
	- 윤리행동강령 제13조(알선·청탁 등의 금지)	(비위가 가볍고 중과실) 정직 ~ 견책

나. 신분상 조치 : 견책

○ “취업규칙” 제73조(징계) 제1호에 의거 징계

- 1. 직무상 의무를 위반하거나 또는 직무에 태만히 할 때

☞ “인사관리규정” 제103조(징계사유) 및 “징계양정에 관한지침(비위 행위자 징계양정 기준)”에 의거 “견책” 처분 요구

조치할 사항

❖ 사장은 용역 감독업무 등 맡은 직무를 소홀히 한 ■ ◁직급 F에 대하여 「취업규칙」 제73조 제1호에 따라 징계처분하시기 바랍니다.

한국수력원자력(주) 상임감사위원

경 고 요 구

제 목 TFT 직무이행 및 용역 관리·감독 소홀

관 계 부 서 ■

대 상 자 ① ■ ● Ⅱ △직급 E

② ■ ◆ ▷직급 Q

③ ■ ● ▽직급 P

경 고 사 유

위 사람들 중 ① ● △직급 E는 20**, *. *.부터 현재까지 ■ ● Ⅱ에서 ■분야 등의 직무과정을 담당하고 있으며, ② ◆ ▷직급 Q는 20**, *. *.부터 현재까지 ■ ◆에서 ■ 체계 구축 등 ◆ 업무를 총괄하여 관리하고 있고, ③ ●장 ▽직급 P는 20**, *. *.부터 현재까지 ■ ●장으로 교육과정 등 ● 업무를 총괄하여 관리하고 있다.

「부패방지권익위법」 제7조(공직자의 청렴의무)에 따르면 “공직자는 법령을 준수하고 친절하고 공정하게 직무하여야 하며 일체의 부패행위와 품위를 손상하는 행위를 하여서는 아니 된다”고 되어 있고, 우리 회사 「윤리행동강령」 제19조(청렴한 계약의 체결 및 이행) 제1항에 따르면 “임직원은 회사에서 시행하는 모든 공사·용역·물품구매의 입찰, 계약 및 계약이행 등에 있어서 관계법령 및 사내규정에 정한 절차에 따라 공정하고 투명하게 업무를 수행하여야 한다.”고 규정 되어 있다.

그리고, 우리 회사 「취업규칙」 제10조(성실의무) 제1항에는 “직원은 회사의 제규정을 성실히 지키며 상사의 직무상의 명령과 지시에 따라 부과된 직무를 완수하여야 한다. 제2항에는 “상사는 부하의 인격을 존중하고 항상 성실히 부하를 지도, 통솔함과 동시에 솔선하여 직무를 수행하여야 한다”라고 규정하고 있다.

따라서, 위 사람들은 업무수행에 있어 상기 법규를 준수하며 친절하고 공정한 업무 수행으로 품위를 손상하는 행위를 하여서는 아니되고, 상사는 부하 직원을 솔선수범

하여 지도, 통솔하여야 하고, 부하직원은 부과된 직무를 완수하기 위해 맡은 임무를 성실히 수행하여야 한다.

그러나, 위 사람들은 용역업무를 관리·감독하고, 용역의 성공적 수행을 위해 구성된 TFT 팀원 관리와 팀원으로서의 역할수행에 있어 맡은 직무를 소홀히 함으로써 상기 규정에 저촉되는 행위를 하였다.

1. E의 용역 실무 TFT 임무 소홀

E는 용역 실무 TFT 핵심 팀원으로서 용역의 성공을 위해 상사로부터 부여받은 직무에 충실하고 성실히 완수하여야 하며, 관련 법규를 준수함으로서 공정하고 투명한 업무를 수행하여야 할 의무가 있는 것이다.

E는 용역 수행을 잘 하기 위한 방법으로 용역사에 원자력 경험인력 참여를 제안 하였으나, H가 어떻게 용역에 투입되었는지 모르며, 퇴직인력 문제와 용역 추진 방향에 대해 의견 대립으로 갈등이 있었지만 TFT 팀원으로서 맡은 임무에 소홀히 한 적은 없다고 진술하였다.

그러나, D의 퇴직인력 투입 계획에 반대의견 없이, 공감하면서 동조성 발언을 하였고, D의 부당하고 강압적인 요구사항에 대해 암묵적으로 동의한 점을 고려할 때 책임이 없다고 할 수가 없고, 용역사와 의견 충돌로 갈등이 지속되면서 원활한 소통이 이루어지지 않았지만 TFT 활동에 일부 소극적인 모습을 보였다. 다만, TFT 활동에 불참하면서 자료를 제출하지 않는 등 비협조적인 태도로 일관하였다고 단정하기는 어렵고, 본인의 역할과 임무수행에 있어 잘못을 인식하면서 반성하고 있고, 용역수행에 있어 고의적인 직무 위배 행위가 없었고, 개인의 이득을 취하기 위해 부정한 처사가 없었던 점을 고려하여 “경고” 요구를 함이 상당하다.

2. Q(용역 실무 책임자)의 용역 관리·감독 소홀

◆ ▷직급 Q는 이번 용역의 관리감독 실무를 담당하고 있는 책임자로서 용역수행에 있어 모든 과정을 점검함으로써 공정하고 투명한 업무수행은 물론, 용역 수행과정에서 관련 법규에 위배되는 부당한 업무행위가 발생되지 않도록 관리 감독을 철저히 할 책무가 있는 것이다.

그러나, 용역 수행 중 퇴직인력 투입 문제와 용역 추진방향을 놓고 용역사와 D간의 의견충돌로 용역수행이 원활하지 않음을 알고 있었고, F가 직급상 상급자들 사이에서 용역 감독 및 코디로서의 역할 수행에 애로점이 많음을 알고 있었음에도 불구하고, 용역 감독부서 실무 책임자로서 문제 해결을 위한 적극적인 노력을 다하지 않았다.

비록, ◆장으로서 ■ 교육과 관련하여 기획, 운영, 평가 등의 업무를 총괄하면서 관리·감독할 직원이 많고, 일일이 상급자가 세밀하게 확인하고 관리할 수 없는 상황임을 고려하더라도 용역을 관리·감독하는 책임자로서 임무 수행에 소홀히 한 점이 인정된다. 그러나, 본인의 업무처리 미숙과 관리·감독업무에 소홀함을 반성하고 있고, 업무수행 과정에서 부정한 처사 내지 고의적인 직무 위배 행위는 없었던 점을 고려하여 “경고” 요구를 함이 상당하다.

3. P(TFT 위원장)의 TFT 조직관리 소홀

◎ ▽직급 P는 이번 용역의 실무 TFT 위원장으로서 성공적인 용역 결과물이 산출될 수 있도록 용역 수행을 효과적이고 합리적인 방향으로 관리하고, 용역사와 TFT 팀원간 유기적인 협업관계 구축으로 원활한 용역 수행이 될 수 있도록 조정자 역할을 하여야 할 책임이 있다.

또한, TFT 팀원이 책임이행을 완수하는 과정에서 관련 법규에 위배되는 행위가 발생되지 않도록 하면서, 신의성실에 입각하여 공정하고 투명한 업무처리가 될 수 있도록 솔선수범하여 지도·관리해야 할 책임이 있다.

그러나, 용역 추진과정에서 용역사와 의견대립을 보이고 있던 부분에 있어 올바른 의견수렴을 통해 원만한 해결점을 도출할 수 있도록 TFT 위원장으로서 책임감 있는 리더십으로 이끌고 관리하여야 했음에도 불구하고, 그 역할 수행과 팀원 관리에 소홀히 한 부분이 있다.

특히, D가 용역사와 의견충돌을 보였을 때, 용역 계획에 따라 TFT 팀원 본연의 임무를 수행할 수 있도록 지도하여야 함에도 불구하고 이를 소홀히 함으로써, 용역사에 불공정한 거래조건을 강요케 하는 부당한 행위를 방치하였다.

비록, 용역수행 과정에서 부정한 지시 및 처사, 고의적인 직무 위배 행위는 확인할 수 없었지만, TFT 위원장으로서 부하직원 관리·감독책임이 전혀 없다고 단정할 수 없으므로 “경고” 요구를 함이 상당하다.

4. 법규 위반내용 및 신분상 조치

1) 법규 위반내용

- “취업규칙” 제10조(성실의무) 저촉
- “윤리행동강령” 제19조(청렴한 계약의 체결 및 이행) 저촉
- “부패방지권익위법” 제7조(공직자의 청렴의무) 저촉

2) 신분상 조치 : 경고

☞ “인사관리규정” 제105조(경고 및 주의)에 의거 각 “경고” 처분

조치할 사항

❖ 사장은 용역 TFT 팀원으로서의 직무 소홀과 용역 관리·감독책임자 및 TFT 위원장으로서 용역 관리·감독을 소홀히 한 ① ■ △직급 E, ② ■ ▷직급 Q, ③ ■ ▽직급 ●장 P에 대하여 「인사관리규정」 제105조에 의거 각 **경고** 처분 하시기 바랍니다.